

الختم سعيد

مذى رات



المصادر الارادية
بين دمنهور 2025

إعداد المعاصر
إبراهيم سعيد



الفرقة الثانية 01099668444



القسم الأول: مصادر الالتزام

التعريف بالنظرية العامة للالتزامات

التعريف بالالتزام: حالة قانونية يرتبط بها تضاهها شخص معين بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل

في رأينا للالتزام أنه واجب قانوني يقع على عاتق شخص معين يلتزم بأن يقوم بأداء مالي لصالح شخص آخر معين أو قابل للتعين

خصائص الالتزام

١. واجب قانوني: يترتب أثر إلزام المدين بالالتزام بهذا الشيء للدائن.

- يوجد واجب اخلاقي (غير قانوني) مثل مساعده شخص محتاج
- يوجد واجب قانوني غير مالي مثل طاعه الزوجة للزوج يكون غير مقوم بالمال

٢. واجب قانوني يقع على عاتق شخص معين مثل الوعد بجائزه

٣. واجب قانوني يقتضي بأداء مالي

تقسيم مصادر الالتزام

التقنين المدني المصري الحالي يأخذون بتقسيم مصادر الالتزام إلى خمسة هي:

العقد	الإرادة المنفردة	العمل الغير مشروع	الاثراء بلا سبب	القانون
-------	------------------	-------------------	-----------------	---------

- العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني كعقد البيع، وعقد الإيجار ، وعقد التأمين ... الخ
- الإرادة المنفردة اتجاه إرادة الشخص إلى إلزام نفسه دون حاجة الإرادة أخرى لنشوء هذا الالتزام. مثل الوعد بجائزة لمن يقوم بعمل معين
- العمل غير المشروع أو الفعل الضار هو خطأ من الشخص يسبب ضرراً للغير يلزم من تسبب فيه بالتعويض كاتلاف مال الغير عمداً
- الإثراء بلا سبب أو الفعل النافع هو واقعة تؤدي إلى إثراء شخص على حساب آخر فينشأ عنها التزام المثرى بتعويض المفتقر بقدر الفتقاره ولكن في حدود الإثراء
- القانون هو مصدر مباشر للالتزام في الحالات التي لا يمكن فيها رد الالتزام إلى مصدر من المصادر الأربعة السابقة

الباب الأول: العقد وأحكامه

الفقه المصري بتعريف العقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء

التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه

ففي عقد البيع يرتبط كل من البائع والمشتري بما اتفقت عليه إرادتهما من الآثار القانونية كتسليم المبيع ودفع الثمن ، والأثر القانوني للعقد ، قد يكون

١. **إنشاء التزام** كما في عقد البيع حيث ينشئ التزاماً على عاتق البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ؛ والتزام الأخير بدفع الثمن

٢. **نقل الالتزام** كما في الحوالة

٣. **تعديل الالتزام** كما في الاتفاق على اقتران أجل الالتزام

٤. **إنهاء الالتزام** كما في الوفاء الذي ينقضي به الدين

لكي تكون بصدد عقد يخضع لأحكام النظرية العامة للالتزام، أن تتوافق إرادتان أو أكثر ، فلا تكفي الإرادة المنفردة لإنشاء العقد.





■ يجب أن يكون توافق الإرادتين بقصد إحداث أثر قانوني ، وإلا لا نكون بصدد عقد ، فدعوة صديق للغداء وقبول الصديق لهذه الدعوة لا يعتبر عقدا ، وإنما رابطة حسية أو حكمية بينهما حتى يرتب الشارع عليها أثرا معيناً

أما ما يتم بإرادة واحدة كالطلاق والوصية فلا يسمى عقدا عند أصحاب هذا الاتجاه وإنما هو من قبيل التصرفات الانفرادية

انعقاد العقد (أركان العقد)

تكوين العقد يحتاج إلى

- وجود إرادتين أو أكثر متوافقين وهو ما يعبر عنه بالرضا
- اتجاه الإرادتين إلى إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو إنهائه وهو ما يعبر عنه بالمحل
- أن يكون الباعث على إنشاء الالتزامات المقصودة من العقد باعثاً مشروعاً ، وهو ما يعبر عنه بالسبب
- إفراغ التراضي في الشكل الذي حدده القانون إذا كان العقد شكلياً كعقد الهبة ، أو تسليم الشيء الواجب التسليم إذا كان العقد عينياً

ذهب جمهور من الفقه القانوني إلى أن أركان العقد هي

الرضا	المحل	السبب
-------	-------	-------

ذهب نفر من الفقه القانوني أن ركن العقد الوحيد هو الرضا فقط

ذهب رأي ثالث في الفقه المصري إلى أن ركني العقد الرضا والسبب ، أما المحل فهو ركن في الالتزام لا

في العقد

الاتجاه الأول هو الأولي بالقبول: ما ذهب إليه جمهور الفقه القانوني من أن أركان العقد هي الرضا والمحل والسبب ، والشككية في العقود التي يتطلب فيها القانون شكلاً معيناً ، وإذا تخلف أحدهما كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً

إذا استوفى العقد أركانه السابقة وتخلف شرط من شروط صحته كنقص الأهلية ، أو كانت الإرادة معينة بعيب من عيوب الرضا كان العقد قابلاً للإبطال أو باطلاً بطلاناً نسبياً

التراضي Le consentement

وجود التراضي

تعريف التراضي هو توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث الأثر المقصود من العقد ، ويتحقق هذا التوافق بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين

المقصود بالإرادة هنا هي الإرادة التي يعتد بها القانون ، وهي التي تتجه لإحداث أثر قانوني معين

- لا عبء بالإرادة إذا كانت صادرة ممن ليست لديه القدرة على التمييز كالطفل غير المميز ، والمجنون ؛ ومن فقد الوعي المبكر أو مرض ؛ ومن انعدمت إرادته الذاتية تحت تأثير الإيحاء ونحو ذلك
- لا عبء بالإرادة التي لم تتجه لإحداث أثر قانوني ، كما في المجاملات الاجتماعية

التعبير عن الإرادة

طرق وسائل التعبير عن الإرادة

اللفظ	الكتابة	الإشارة	موقف يدل عليه
-------	---------	---------	---------------



دلالة التعبير عن الإرادة و التعبير الصريح والتعبير الضمني

يكون التعبير عن الإرادة صريحا

- إذا كان المظهر الذي اتخذه سواء كان كلاما أو كناية مثل استعمال لفظ البيع أو الشراء أو كتابتهما وسواء كانت الكتابة عرفية أم رسمية ، في شكل سند ، أو كتاب ، أو إعلان..الخ
- يكون التعبير الصريح عن الإرادة بالإشارة المتداولة عرفا ، فإشارة الأخرس غير المبهمة تعبير صريح عن إرادته ، وهو الرأس - حتى من غير الأخرس عموديا دلالة على القبول ، وهزها أفقيا دلالة على الرفض
- يكون التعبير الصريح باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالاته على حقيقة المقصود ، مثل عرض التاجر البضائع على الجمهور مع بيان أثمانها فهذا يعد بمثابة إيجاب صريح موجه إلى كل الناس

يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا

الذي ينبئ عن الإرادة بطريقة غير مباشرة ، أي بوسيلة لا تتفق والمألوف بين الناس في الكشف عن هذه الإرادة وإنما يمكن استنباطها من ظروف الحال مثال ذلك: **بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار وعلم المستأجر بذلك** ، إذ يعتبر هذا عقد إيجار جديد تم بينهما بإرادتين ضمنتين

الفرق بين التعبير الصريح والتعبير الضمني عن الإرادة

الأصل أنه لا فرق بين التعبير الصريح والتعبير الضمني ، فكل منهما يكفي للتعبير عن الإرادة ، إلا أن هذه القاعدة ترد عليها عدة استثناءات نوجزها فيما يلي :

- أ. إذا اشترط القانون شكلا خاصا لإبرام عقد معين كاشتراط الرسمية في الرهن مثلا
- ب. يشترط القانون في بعض الأحيان أن يكون التعبير عن الإرادة صريحا مثل ما تقضى به المادة ٨٤٤/٢ مدني مصري من ضرورة وجود اتفاق صريح على الإعفاء من الضمان في القسمة بين المتقاسمين
- ت. إذا اتفق المتعاقدان على وجوب أن يكون التعبير عن الإرادة صريحا مثال ذلك: **اشتراط المؤجر على المستأجر ضرورة إخطاره كتابة برغبته في إنهاء عقد الإيجار**

عدم مطابقة العبارة للإرادة (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة)

الإرادة كظاهرة نفسية تمر بعدة مراحل هي:

التعبير	الحسم	التدبر	التصور
---------	-------	--------	--------

إذا اختلف التعبير عن الإرادة ، فإن البحث يثور فيما إذا كان يجب أن نتجرب ونأخذ بالإرادة الحقيقية الإرادة الباطنة أم أنه يتعين أن تلتزم حدود التعبير عن الإرادة ونأخذ بالإرادة الظاهرة ؟

مثال ذلك: لو أخطأ تاجر ووضع سعر سلعة معينة على سلعة أخرى ؟ أو إذا ذهب شخص لشراء ماكينة تصوير معينة ، فأخطأ وأشار إلى ماكينة أخرى ، في هذه الصور وأمثالها هل نأخذ بالإرادة الحقيقية للشخص الإرادة الباطنة أم نأخذ بالإرادة الظاهرة ؟ هناك في هذا الشأن نظريتان :

نظرية الإرادة الظاهرة	نظرية الإرادة الباطنة
هذه تأخذ بها القوانين الجرمانية، وخاصة القانون الألماني	هذه تأخذ بها القوانين اللاتينية وخاصة القانون الفرنسي

مضمون نظرية الإرادة الباطنة

يجب البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين لان التعبير ليس سوى المظهر المادي للإرادة فإذا اختلف هذا المظهر المادي عن الإرادة الباطنة " فالعبارة بهذه لا بذلك " ، وإذا تعذر الوصول إلى الإرادة النفسية الباطنة فما على القاضي إلا أن يتعرفها عن طريق الاقتراض أي يبحث عن الإرادة التي يفترض أنها حقيقية



مضمون نظرية الإرادة الظاهرة الإرادة شيء كامن في الناس ولا يمكن الاعتداد بها إلا إذا ظهرت في العالم الخارجي، لأن التعبير عن الإرادة هو الشيء المنادي الذي يستطيع القانون أن يحيط به وأن يراقب عليه أثره، دون حاجة إلى تحس ما تنطوي عليه النفس من نيات، فالعبرة عندهم بالتعبير عن الإرادة يستوي بعد ذلك أن يكون للتعبير عن هذه الإرادة صريحا لم ضمنيا كما لا أهمية لوسيلة هذا التعبير إشارة أم كتابة الخ، كما قد يكون السكوت في أحوال خاصة مظهرا من مظاهر التعبير عن الإرادة، والأخذ بهذه النظرية هو الذي يؤدي إلى استقرار المعاملات

تقدير النظريتين: يستين من عرض مضمون النظريتين أنهما تختلفان اختلافا واضعا من حيث الأساس النظري لكل منهما بيد أن أثر هذا الاختلاف ليس كبيرا سواء من الناحية:
الناحية العملية لا يظهر الفارق بين النظريتين إلا إذا قام الدليل على ما يخالف التعبير، وإقامة مثل هذا الدليل أمر بالغ الصعوبة في كثير من الأحيان
الناحية القانونية لا نجد تشريعا يأخذ بأحد النظريتين بصورة مطلقة
القانون الألماني يغلب الأخذ بالإرادة الظاهرة والقانون الفرنسي يغلب الأخذ بالإرادة الباطنة.
القانون المصري فيأخذ بالإرادة الباطنة التي يمكن التعرف عليها ولهذا لا يعتد فيه

بتعبير الهازل	تعبير الصوري	التعبير المقترن بتحفظ ذهني	تعبير السكران
---------------	--------------	----------------------------	---------------

- يستطيع القابل أن يرجع عن قبوله مادام لم يتصل بعلم الموجب، ومن ثم لا ينعقد العقد
 - إذا اتصل بعلم الموجب فلا عبرة برجوع القابل، لأن العقد يكون قد العقد
 - لا يستطيع أحد الطرفين أن يرجع عنه بإرادته المنفردة، إذا كان من العقود التي لا يجوز الرجوع فيها بالإرادة المنفردة
- أثر الموت أو فقد الأهلية في التعبير عن الإرادة**
- إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل كان تبين من ظروف الحال أن شخص القابل كان محل اعتبار فيه
 - إذا كان التعبير عن الإرادة إيجابا، ومات الموجب قبل أن يصل الإيجاب إلى علم القابل، ثم صدر القبول، فإن العقد لا ينعقد، لأن القبول لن يصل إلى علم من وجه إليه، وهو الموجب الذي مات قبل ذلك
- متى ينتج التعبير عن الإرادة أثره: يعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك
تطابق الإرادتين في القانون المدني

الإيجاب	القبول
---------	--------

أولا: الإيجاب

الإيجاب كما عرفته محكمة النقض هو العرض الصادر من شخص يعبر به على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين، بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له اتعقد العقد
 يستبين من هذا التعريف أن خصائص الإيجاب هي:

جازما	كاملاً
-------	--------

أ. **يجب أن يكون الإيجاب جازما** أي يكون صادرا عن نية باتة في التعاقد، فإذا كان من وجه إليه العرض لم يعقد عزمه نهائيا على التعاقد، فلا تكون بصدد إيجاب ب
 توافر نية التعاقد على وجه جازم أو عدم توافرها إنما يستقل بتقديرها قاضي الموضوع



خصيصة الجزم في الإيجاب لا تتعارض مع التحفظ صريح أو ضمني ، وهو ما يسمى بـ " الإيجاب المطلق " كان يعرض شخص بيع سلعة معينة بثمن معين مع احتفاظه بالحق في تحليل ثمن السلعة وفقا لتغير سعر السوق

ب. **يجب أن يكون الإيجاب كاملا** يجب أن يكون الإيجاب شاملاً لجميع العناصر الأساسية اللازمة لإبرام العقد ، **بحيث ينقصد العقد إذا اقترن به القبول** ، ففي البيع مثلا لا يعتبر العرض إيجابا إلا إذا عين فيه على الأقل الشيء المبيع والثمن تعيينا كافيا، ولكن لا يلزم تحديد مكان التسليم **لا يلزم في الإيجاب أن يكون موجهاً إلى شخص معين بالذات** ، فيمكن أن يكون العرض موجهاً للجمهور ، يستثنى من ذلك العقود التي تكون شخصية المتعاقد فيها محل اعتبار كعقود العمل **يراعى أن العرض الموجه للجمهور هو مجرد دعوة للتعاقد ، والاستجابة لهذه الدعوة هي الإيجاب** وليست هي القبول

أثر الإيجاب القوة الملزمة للإيجاب

- **لا يترتب على صدور الإيجاب ذاته أي التزام على الموجب طالما لم يتصل بعلم من وجه إليه** ، مثال ذلك: أن يسترد الموجب رسالته من البريد قبل أن تصل إلى علم من وجهت إليه
- **أما إذا وصل الإيجاب إلى علم من وجه إليه فإنه لا يجوز العدول عنه** إذا كان قد اقترن بتحديد ميعاد للقبول

الإيجاب يكون ملزماً

- إذا عين ميعاد صريح للقبول ، ويلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه حتى انقضاء هذا الميعاد .
- تحديد ميعاد القبول ضمنياً كان يستخلص من ظروف التعاقد أو من طبيعة المعاملة ، كما لو عرض شخص على آخر أن يبيع له شيئاً تحت التجربة

سقوط الإيجاب: للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل أن يصل إلى علم من وجه إليه ، مع ذلك يسقط الإيجاب في الأحوال الآتية :

أ. **برفضه ممن وجه إليه سواء كان إيجاباً ملزماً أو غير ملزم** حتى لو صدر الرفض قبل القضاء الميعاد المحدد للقبول

ب. **يسقط الإيجاب إذا كان معلقاً على شرط وتخلف هذا الشرط سواء كان الإيجاب ملزماً أم غير ملزم**

ت. **يسقط الإيجاب الملزم كذلك بالقضاء المدة المحددة لقبول الإيجاب** قبل أن يقترن به القبول

ث. **يسقط الإيجاب غير الملزم بانفضاض مجلس العقد** قبل أن يقترن به القبول سواء كان انفضاض المجلس حقيقة أم حكماً

ج. **يسقط الإيجاب غير الملزم إذا رجع فيه الموجب قبل أن يقترن به القبول** ، حتى ولو تم الرجوع قبل انفضاض مجلس العقد

ح. **بتقدم عطاء يزيد عليه** فإذا جاء الإيجاب في صورة عطاء تقدم به شخص في مزيدة علنية ، فإن هذا العطاء يسقط إذا تقدم شخص آخر بعطاء أكبر ، حتى ولو كان العطاء الأول باطلاً أو قابلاً للإبطال

ثانياً : القبول

القبول هو تعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب يفيد موافقته على الإيجاب

الأصل أن لمن وجه إليه الإيجاب حرية قبوله أو رفضه ، إلا أن هذه الحرية قد يحد منها في بعض الأحوال تطبيق مبدأ عدم جواز التصف في استعمال الحق

يشترط في القبول حتى ينقصد به العقد الشروط الآتية :

أ. **تتوافر فيه الشروط التي تتعلق بوجود الإرادة الصحيحة واتجاهها إلى إحداث أثر قانوني معين**

• **التعبير عنها بأي صورة من صور التعبير** عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفاً

• **يجوز أن يكون التعبير عن القبول ضمنياً** كما لو تصرف شخص في بضاعة عرضت عليه بسعر محدد

يجب أن يكون القبول صادراً من شخص في أهلية صحيحة وخالية من العيوب المؤثرة في صحة الرضا





ب. يجب أن يظل الإيجاب قائما حتى وقت القبول فإذا كان الإيجاب قد سقط لأي سبب ، فإن القبول لا يؤدي إلى انعقاد العقد ، إلا أنه قد يعتبر إيجابا جديدا

ت. يجب أن يكون القبول مطابقا للإيجاب لكي يتم العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب مطابقة تامة في جميع المسائل التي تناولها الإيجاب وسواء أكانت مسائل جوهرية أو ثانوية ، فإذا لم يكن القبول مطابقا للإيجاب بأن كان يتضمن إضافة أو نقصا أو تعديلا للإيجاب ، فإن العقد لا ينعقد مثال فإذا عرض البائع بيع شيء يملكه بألف ، فقبل المشتري شراء الشيء بخمس مائة

يراعى أن عدم ذكر المسائل التفصيلية لا يمنع من انعقاد العقد ، وبكفى الإبرام العقد أن يتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية ، ومن ثم إذا لم يذكر من يتحمل نفقات الحراسة أو أجره المياه ، انعقد العقد

• المتعاقدين إذا تعرضا للمسائل التفصيلية ولم يتفقا بشأنها ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم إلا بعد الاتفاق على هذه المسائل فإن العقد ينعقد

• إذا جعل المتعاقدان الاتفاق على هذه المسائل شرطا لتمام انعقاد ، فإن العقد لا ينعقد

التعاقد بين حاضرين في مجلس واحد (مجلس العقد)

■ إذا كان التعاقد بين حاضرين في مجلس واحد ، ولم يقترن الإيجاب بأجل للقبول فإن الإيجاب يبقى قائما مادام مجلس العقد لم ينقض ، وهذا المجلس يسمى بـ " مجلس العقد " قد أشار القانون المدني المصري إلى مجلس العقد في المادة ٩٤ منه بقوله :

■ إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل

■ يتم العقد ولو لم يصدر القبول فورا إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينقض مجلس العقد مجلس العقد إذا اتحد حقيقة أو حكما كما في التعاقد بالتليفون أو الفاكس فإن القبول يجب كمبدأ عام أن يصدر فور الإيجاب والعلم به

لم تعد الفورية في القبول اللازمة بل يجوز في القبول أن يتراخى عن الإيجاب في مجلس العقد مدة معقولة وبشرط ألا ينشغل فيها المتعاقدان بغير موضوع العقد ويبقى فيها الموجب باقيا على إيجابه

التعاقد فيما بين الغائبين (التعاقد بالمراسلة)

التعاقد بين غائبين هو ذلك التعاقد الذي لا يجمع المتعاقدين فيه مجلس واحد يجعل بينهما اتصالا مباشرا ، كالبريد أو البرق أو برسول غير نائب.

يميز التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين

- التعاقد بين حاضرين تمنح هذه الفترة من زمن ويعلم الموجب بالقبول في الوقت الذي يصدر فيه
- التعاقد ما بين غائبين فإن القبول يصدر ثم تمضي فترة من الزمن هي المدة اللازمة لوصول القبول إلى علم الموجب ، ومن ثم يختلف وقت صدور القبول عن وقت العلم بية

تظهر أهمية تجديد زمان انعقاد العقد فيما يلي:

أ. تحديد الوقت الذي تترتب فيه آثار العقد كانتقال الملكية في بيع منقول معين بالذات ، وقيام حق المشتري في الثمار

ب. إذا عدل الموجب عن إيجابه فإن العقد ينعقد إذا لم يعلم القابل بهذا العدول إلا بعد صدور القبول منه ،

ت. القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري وقت إبرام العقد

ث. تحديد بدء سريان تقادم الالتزام المترتب على العقد

ج. إذ تم شهر إفلاس المدين التاجر فإن العقود التي يبرمها بعد شهر الإفلاس لا تسرى في حق الدائنين

ح. لا يستطيع الدائن في الدعوى البوليسية الطعن في العقد الصادر من مدينه إلا إذا كان دينه سابقا على هذا العقد





- خ. يرجع في تقدير قيمة العقد في دعوى تكملة الثمن إلى وقت البيع وقد تتغير هذه القيمة في الفترة ما بين إعلان القبول والعلم به
- د. تختلف آثار استحالة التنفيذ تبعاً لما إذا كانت هذه الاستحالة تمت بعد انعقاد العقد أو قبل الانعقاد ، فإذا هلك المبيع مثلاً قبل النجاء العقد فإن محل الالتزام يصبح مستحيلاً استحالة تحول دون إبرام العقد
- أهمية تحديد مكان انعقاد العقد فتظهر فيما يلي:**
- أ. تحديد مكان المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن العقد ، إذ قد يتحدد الاختصاص على أساس مكان انعقاد العقد
- ب. تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ، ذلك أن القاعدة عند عدم وجود اتفاق خاص بالنسبة للعقود التي يدخل فيها عنصر أجنبي أنها تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه النظريات المختلفة في تحديد زمان انعقاد العقد:

نظرية إعلان القبول	نظرية تصدير القبول
نظرية استلام القبول	نظرية العلم بالقبول

النظرية الأولى : نظرية إعلان القبول système de déclaration يرى أنصار هذه النظرية متى أعلن الطرف الآخر قبوله للإيجاب المعروض عليه ؛ توافقت الإرادتان وتم العقد يؤخذ عليها خروج منطقتها عن القواعد العامة

- ليس من الضروري أن تكون الإرادتان متوافقتين بإعلان قبول إذ يجوز أن يعدل الموجب عن إيجابه
- ليس صحيحاً أن القبول ينتج أثره بمجرد صدوره ، فالقبول إرادة لا تنتج أثرها إلا من وقت العلم بها

النظرية الثانية : نظرية تصدير القبول système d'expédition مضمون هذه النظرية أنه يجب تصدير القبول زيادة على إعلان القبول حتى يكون الإعلان نهائياً لا يمكن الرجوع فيه هذه النظرية هي الأخرى لم تسلم من النقد

- تصدير القبول لا يحول دون إمكان استرداده ، فيمكن استرداد القبول من مصلحة البريد ومن ثم فإن التصدير لن يزيد في قيمة القبول شيئاً

النظرية الثالثة : نظرية استلام القبول système de reception مضمونها أن العقد يتم حين يصل القبول الموجب ويتسلمه ، أي يتسلم الرسالة أو البرقية المتضمنة للقبول ، إذ أن القبول بذلك يصبح نهائياً يمكن استرداده

يؤخذ على هذه النظرية

- أن مجرد تسليم القبول للموجب لا يعني بالضرورة علمه به حتى ينتج أثره ، لأ كما سبق بيانه لا ينتج أثره إلا من وقت العلم به

النظرية الرابعة : نظرية العلم بالقبول Systeme d'unformation تعنى هذه النظرية أن العقد لا ينعقد إلا إذا وصل القبول إلى علم الموجب وأنصار هذه النظرية يرون أن وصول القبول قرينة على العلم به ، وهي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس

موقف القانون المصري من النظريات السابقة أخذ القانون المدني المصري الحالي بنظرية العلم بالقبول وهذه النظرية تتفق مع المبدأ الذي أخذ به المشرع الوضعي المصري ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك

مدى صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة ؟

من المسلم به فقها وقضاء وتشريعاً أن السكوت لا يصلح أن يكون تعبيراً عن الإيجاب

تطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا أرسلت دار نشر صحيفة أو مجلة إلى أحد الأشخاص فلا يعتبر سكوته عن الرد قبولاً منه للاشتراك في هذه الصحيفة أو المجلة .



الموصوف	الملابس
---------	---------

أولاً: السكوت الموصوف السكوت الذي يصفه واضع القانون أو الاتفاق أو العرف بأنه قبول

الحالات التي يعتبر السكوت الموصوف فيها قبولا هي

- أ. **إذا كان هناك نص في القانون يعتبر السكوت رضا** مثاله تقضي به المادة ٤٢١ يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه خلال المدة المتفق عليها ، وإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة المبيع اعتبر سكوته قبولا
- ب. **إذا كان هناك اتفاق بين المتعاقدين على اعتبار السكوت رضا** ، مثاله كما لو اتفق صاحب العمل مع العامل على أن العقد بينهما يتجدد تلقائياً إذا لم يخطر أحدهما الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل إنهاء العقد بمدة معينة
- ت. **إذا كان هناك عرف يقضي بذلك** كما لو أرسل مصرف إلى عميله بينا بالحساب الجاري للعميل ، وذكر أن عدم الرد على هذا الحساب في مدة معينة يعتبر إقراراً له

ثانياً: السكوت الملابس هو السكوت الذي يدل على القبول في ظل الظروف التي لا يسته

الحالات التي يعتبر السكوت الملابس فيها قبولا هي

١. **إذا كان العرف التجاري الذي جرى عليه العمل يقضي بان السكوت يدل على الرضا** ، أو كانت طبيعة المعاملة تقضي بذلك كما إذا أرسل المتاجر البضاعة لمن طلبها وأضاف في الفاتورة ظروف مستجدة سكت عنها المشتري ولم يبادر إلى رفضها فإن سكوته يعتبر قبولا لهذه الشروط
٢. **إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين** كما إذا اعتاد عميل استيراد البضائع التي يريدها من تاجر بالكتابة إليه فيرسل له التاجر ما يريد دون أن يطلب منه ضرورة القبول الصريح
٣. **إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه**، ثم سكت من وجه إليه هذا الإيجاب ، فسكوته هذا يعد قبولا ، كالهبة التي لا تشترط فيها الرسمية تعرض على الموهوب له فيسكت

صور خاصة من التراضي

الصورة الأولى: التعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة

مضمون التعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة:

- **البيع اجباريا عن طريق المزا** يعرض موضوع العقد في مزاد عام بغية إبرامه مع من يتقدم بأكبر **كما في بيع أموال المدين جبرا عن طريق القضاء.**
- **البيع اختيارا عن طريق المزا** ، **كتاجر يريد تصفية متجرة** ، أو بيع منقول أو عقار مملوك لشخص خاص عن طريق المزا لمن يتقدم بأكبر عطاء.
- الإيجاب والقبول في عقود المزا والمناقصة: طرح الصفقة في المزا أو المناقصة لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد حتى ولو كان الإعلان عن المزا مصحوبا بتحديد ثمن أساسي** ، أما القبول فلا يتم إلا بإرساء المزا على مقدم العطاء ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا
- نوع الإيجاب في عقود المزا والمناقصة: الإيجاب الذي يتمثل بالعطاء في عقود المزا هو إيجاب ملزم** ويسقط العطاء بانقضاء المهلة المعقولة إذا لم يقترن به قبول ،
- تجدر الإشارة أخيرا إلى أنه إذا اشترط من دعا إلى المزا أن له الحق في قبول أو رفض أي عطاء** ، فلا يتم إرساء المزا إلا بعد أن يستعمل من دعا إلى المزا هذا الحق.



الصورة الثانية : عقود الإذعان

تعريف عقد الإذعان وخصائصه

عقد الإذعان العقد الذي يسلم فيه القابل بالشروط التي يضعها الموجب لإتمام التعاقد ولا يقبل مناقشة فيها
تولت محكمة النقض المصرية بيان خصائص عقد الإذعان فيما يلي :

- أ. أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالتسببية إلى المستهلكين أو المنتفعين
 - ب. احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً ، أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة بشأنها منافسة محدودة
 - ت. أن يكون الإيجاب موجهاً إلى الجمهور كافة وبشروط متماثلة وعلى نحو مستمر ، والغالب أن تكون هذه الشروط في صيغة مطبوعة ، ويقصد بها مصلحة الموجب
- من أمثلة عقود الإذعان عقد الاشتراك في المياه ، والنور ، والغاز ، والتليفونات ، وعقد النقل بالسكك....الخ
طبيعة عقود الإذعان **حسم المشرع المصري هذا الخلاف** واعتبر عقود الإذعان عقوداً قانونية تتم بتوافق الإرادتين
- الأحكام الخاصة بحماية الطرف المذعن في عقود الإذعان عم

سلطة القاضي	تفسير العقد
-------------	-------------

- إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطاً تصفية **جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط** أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقاً لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك
- الأصل هو أن الشك يفسر المصلحة المدين** ، وقد استثنى المشرع من حكم هذا الأصل "عقود الإذعان ، فقرر أنه عند غموض شرط من شروط العقد **يفسر الشك المصلحة الطرف المذعن دائماً كان أو مديناً**

الصورة الثالثة : الوعد بالتعاقد

تعريف الوعد بالتعاقد الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل
إذا أظهر الموعد له رغبته في إبرام التعاقد خلال المدة المتفق عليها
فالوعد بالتعاقد عقد لا بد فيه من توافق إرادتين ، ولكنه عقد تمهيدي ، فهو يمهد لإبرام عقد آخر هو العقد الموعد به

- الوعد بالتعاقد قد يكن ملزماً لجانب واحد ، أي ملزماً للواعد .
- الوعد بالتعاقد قد يكون ملزماً للجانبين ، وهذا هو ما يسمى بـ "العقد الابتدائي" عند كثير من الفقهاء ، وهي تسمية خاطئة لأن **العقد الابتدائي هو في حقيقته عقد نهائي تترتب عليه كل آثار البيع من وقت نشوئه** ، فيما عدا انتقال الملكية الذي يتراخى إلى حين تمام التسجيل

الصورة الرابعة : التعاقد بالعربون

التعريف بالعربون مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين عند إبرام
الغرض من العربون

- حفظ الحق لكل من المتعاقدين في العدول عن العقد مقابل خسارة هذا العربون
- تأكيد العقد والبت فيه باعتبار دفع العربون بدءاً في تنفيذه
- العربون وفقاً للمفهوم السابق ووفقاً لما تقصده الإرادة المشتركة للمتعاقدين له دالتين :
- دلالة العدول أي أن العربون يفيد الاحتفاظ بالحق في العدول عن العقد ، وتأخذ القوانين اللاتينية
- دلالة البت أن تأكيد العقد والبت فيه والبدء في تنفيذ الالتزام

حسم المشرع الوضعي المصري هذا الخلاف وأخذ بدلالة العدول

أحكام العربون

- دفع العربون يعطى الحق لكل من المتعاقدين في العدول عن العقد خلال المدة التي يجوز له فيها ذلك ، ما لم يقض الاتفاق بينهما بغير ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا مضت مدة "خيار العدول" دون أن يعدل أحدهما "صار العقد باتاً لا يجوز العدول عنه ، وحينئذ يصبح العربون تنفيذاً جزئياً للعقد





■ إذا استعمل أحدهما حقه في العدول خلال مدة خيار العدول وجب عليه أن يدفع للمتعاقد الآخر قدر

العربون :

* إذا كان هو الذي دفع العربون ففقدته ، وأضحى العربون حقا لمن قبضه

* إذا كان هو الذي قبض العربون التزم برده ووجب عليه فضلا عن ذلك رد مثله ، ويستوى في ذلك عقد

البيع وعقد الإيجار وأي عقد آخر

تجدر الملاحظة إلى أن خسارة العربون أو رده ومثله هي مقابل الحق في العدول عن العقد ومن ثم فهو لا

يعتبر تعويضا ، ولا يعتبر شرطا جزائيا

الصورة الخامسة: النيابة في التعاقد

التعريف بالنيابة في التعاقد قيام شخص يسمى " النائب " بإبرام تصرف قانوني باسم شخص آخر ولحسابه

يقال له الأصيل ، بحيث ينتج التصرف آثاره مباشرة في ذمة الأصيل

مثالها أن يتعاقد شخص باعتباره نائبا عن شخص آخر في بيع عقار مملوك لهذا الأخير

تجدر الإشارة إلى أن النيابة جائزة في كل التصرفات القانونية يستثنى من ذلك التصرفات التي أوجب القانون

فيها أن تصدر من صاحب الشأن شخصيا ولا تجوز فيها النيابة كحلف اليمين

أنواع النيابة: النيابة لا تجوز إلا في الأعمال القانونية

تنقسم بالنسبة إلى المصدر الذي يحدد سلطة النائب إلى

نيابة قانونية	نيابة اتفاقية
---------------	---------------

النيابة القانونية التي يقر القانون وجودها ويتولى تجديد سلطات النائب فيها ، كما في نيابة الولى والوصي

والقيم والحارس القضائي

النيابة الاتفاقية التي تتم بالاتفاق بين النائب والأصيل ، ويحدد الاتفاق سلطات النائب الوكالة

النيابة تقسيم آخر من حيث المصدر الذي يعين شخص النائب

النيابة القانونية	النيابة القضائية	النيابة الاتفاقية
نيابة الولى عن الصغير	نيابة الوصي والحارس	الوكالة

شروط تحقق النيابة (شروط ثلاثة): لكي تتحقق النيابة لابد من توافر شروط ثلاثة هي :

حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل	إبرام التعاقد أو التصرف باسم الأصيل	أن يكون تصرف النائب في الحدود المرسومة لنيابته
------------------------------------	-------------------------------------	--

الشروط الأول : حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل

إذا كان هناك تعاقد بالنيابة ، فإن العقد ينعقد بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل ، أي يعبر عن إرادته هو ولا

يعبر عن إرادة الأصيل ، وهذا هو ما يفرق بين التعاقد بنائب والتعاقد برسول

النائب	الرسول
العقد ينعقد بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل	العقد ينعقد بإرادة الأصيل لا بإرادة النائب
يشترط أن تتوافر في إرادة النائب المقومات اللازمة للإرادة والتعبير عنها	لا يشترط أن تتوافر في إرادة الرسول المقومات اللازمة للإرادة والتعبير عنها

حسن النية وسوءها يتلمسان عند النائب لا عند الأصيل غير أنه يلاحظ أنه في بعض الفروض يجب النظر

بعين الاعتبار إلى نية الأصيل ، ويتحقق ذلك في النيابة الإتفاقية كما لو أثبت النائب أنه كان يتصرف وفقا

لتعليمات محددة صدرت له من الأصيل راعاها النائب في إبرام العقد





النيابة القانونية

النيابة الاتفاقية

النيابة الاتفاقية العبرة بإرادة الأصيل لا بإرادة النائب أما النائب فلا تشترط فيه الأهلية الكاملة ، وإنما يكفي أن يكون مميزا حتى تكون له إرادة يعتد بها

النيابة القانونية يجب أن تتوافر الأهلية الكاملة في النائب حتى يمكنه أن يتولى رعاية مصالح الأصيل الذي قد يكون عديم التمييز أو ناقص الأهلية

الشرط الثاني: إبرام التعاقد أو التصرف باسم الأصيل

المقصود بهذا الشرط أن تتوافر لدى كل من النائب والمتعاقد معه نية توجيه آثار العقد مباشرة إلى الأصيل لكن لا يلزم أن يعلن النائب صفته صراحة

أما إذا لم يصرح النائب عند التعاقد بأنه يبرم العقد الحساب غيره ، ولم يكن من تعاقد معه عالما بصفته كنائب ، فإننا لا تكون بصدد نيابة في هذه الحالة يطلق على النائب " الوكيل المسخر ، أو الاسم المستعار ويكون على النائب أن يكسب الحقوق الناشئة من العقد أن ينقلها إلى الأصيل

استثناء مما تقدم تضاف آثار العقد الذي يبرمه النائب مباشرة إلى الأصيل وذلك في حالتين

الأولى: إذا كان من تعاقد مع النائب المفروض أن يعلم حتما بوجود النيابة ، كما في العقود التي يبرمها العاملون في المحلات التجارية دون أن يعلن هؤلاء العاملون عن صفتهم

الثانية: أن يستوى لدى من يتعامل مع النائب أن يكون التعامل مع النائب أو الأصيل ، كما لو اشترى إنسان سلعة من متجر معين ، فهو لا يعينه إن كان البائع له أصيلا أو وكيل

الشرط الثالث: أن يكون تصرف النائب في الحدود المرسومة للنيابته

يشترط الانصراف آثار العقد إلى شخص الأصيل أن يكون النائب قد تعاقد داخل الحدود المرسومة لنيابته، النائب إذا تجاوز حدود وكالته فلن ينتج العقد أثره بالنسبة للأصيل سواء كان الوكيل حسن النية أو سيء النية ، ما لم يقره

فإذا أقره الأصيل كان الإقرار ذا أثر رجعي سواء كان الإقرار صريحا أو ضمنيا ، كقيام الأصيل بتنفيذ تصرف النائب ، وقد يستفاد الإقرار من السكوت ، فينتج العقد آثاره في حق الأصيل من وقت إبرامه لا من وقت الإقرار ، وإذا لم يقره فلن يكون لمن تعاقد مع النائب إلا الرجوع بالتعويض على النائب إذا كان له مقتض

استثناء من ذلك تنصرف آثار العقد إلى الأصيل رغم مجاوزة النائب الحدود نيابته في الحالات الآتية :

أ. إذا كان النائب ومن تعاقد معه حسن النية ، وكان هذا الأخير يعتقد أن النائب يتعاقد في حدود السلطات الممنوحة له مثال ذلك: أن تنقضي النيابة بموت الأصيل أو عزل النائب ، ويتم التعاقد دون علم النائب ومن تعاقد معه بذلك

ب. إذا أثبت الوكيل أنه كان من المستحيل عليه أن يخطر الموكل سلفا باضطرابه للخروج عن الحدود المرسومة الوكالة ، وكانت الظروف يقلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف، كما لو وكل شخص شخصا آخر في بيع أرض زراعية فعرض المشتري على الوكيل أن يشتري كذلك المواشي والآلات الزراعية الموجودة بالأرض ، وإلا لن يشتري الأرض خالية من ذلك

آثار النيابة

العلاقة بين النائب والأصيل

العلاقة بين الأصيل والغير

العلاقة بين النائب ومن تعاقد معه

أولاً: أحكام العلاقة بين النائب ومن تعاقد معه آثار العقد الذي يبرمه النائب ينصرف إلى الأصيل يترتب على ذلك

- **النائب لا يستطيع أن يطالب الغير بحق من الحقوق التي أنشأها العقد** إلا إذا كانت النيابة شاملة لتنفيذ العقد بالإضافة إلى إبرامه ، وفي هذه الحالة يوجه المطالبة باسم الأصيل لا باسمه شخصيا





- لا يستطيع الغير أن يطالب النائب شخصيا بأي التزام ترتب على العقد ، بل يرجع على الأصل إلا إذا كانت النيابة أيضا شاملة تنفيذ العقد
- ثانيا : أحكام العلاقة بين الأصل والغير العلاقة بين الأصل والغير تنشأ علاقة مباشرة لأنهما هما المتعاقدان وتنصرف إليهما آثار التصرف :
- يكتسب الأصل الحقوق التي تولدت له عن العقد ، ويرجع بها مباشرة على الغير المتعاقد مع النائب دون وساطة النائب

يرجع الغير على الأصل مباشرة بما رتب له العقد من حقوق

ثالثا : أحكام العلاقة بين النائب والأصل العلاقة يحكمها المصدر الذي أنشأ النيابة

- إذا كانت النيابة اتفاقية فإن العقد المبرم بين النائب والأصل عقد الوكالة أو عقد العمل هو الذي يحدد الالتزامات وحقوق كل منهما قبل الآخر
- إذا كانت النيابة قانونية أو قضائية تولى القانون تحديد هذه الحقوق
- تعاقد الشخص مع نفسه

التعاقد مع النفس هو العقد الذي يتم عن طريق الجمع بين صفتين في شخص واحد بحيث يقوم هذا الشخص النائب بدور الطرفين النائب والأصل مثال ذلك

- أن يوكل شخص في بيع شيء فيشتريه هو لنفسه
- أن يكون وكيلًا عن البائع في البيع ونائبًا عن المشتري في الشراء وهكذا
- حسم القانون المدني المصري الحالي حيث أورد نصا عاما يحرم تعاقد الشخص مع نفسه إلا في بعض الحالات وهي

- إذا رخص الأصل للنائب بذلك سلفا ، أو أجاز تصرفه بعد إبرامه ففي حالة الترخيص هذه يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه ، ويكون تصرفه نافذا في حق الأصل أصبح نافذا في حق الأصل من وقت إبرام التعاقد لا من وقت الإقرار
- إذا نص القانون على إجازة تعاقد الشخص مع نفسه مثال ذلك: للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم الحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك
- ما يقضى به العرف التجاري من جواز تعاقد الشخص مع نفسه كما في حالة الوكيل بالعمولة ، وسمسار الأوراق المالية في البورصات

صحة التراضي

المقصود بالأهلية في نطاق صحة التراضي هي أهلية الأداء ، هي صلاحية الشخص للقيام بالأعمال والتصرفات القانونية.

تعدّام أهلية الأداء بانعدام التمييز فلا يقتصر أثره على تعبير الإرادة باطلّة بطلانا مطلقا

عيوب الإرادة

الغلط	التدليس	الإكراه	الاستغلال (الغبن)
-------	---------	---------	---------------------

الغلط

التعريف بالغلط وهم يقوم في ذهن شخص فيصور له أمرا على غير حقيقته ويكون هذا الوهم هو الدافع إلى التعاقد

فالغلط تصور كاذب للواقع يؤدي بالشخص إلى إبرام تصرف ما كان ليبرمه لو تبين حقيقة هذا الواقع ، كأن يشتري شخص قطعة أثاث معتقدا أنها أثرية بينما في حقيقة الصنع بالتالي يكون العقد قابلا للإبطال الغلط الذي لا يؤثر في صحة الرضى (الغلط المادي) هناك غلط لا يغيّب الإرادة وبالتالي لا يؤثر في صحة الرضى ، ويظل العقد صحيحا رغم وجوده وهو ماصطلح على تسميته بـ " الغلط المادي





يقصد به الغلط الذي لم يكن له أي دور في تكوين الإرادة، بل طراً بعد تكوينها وهو عبارة عن الغلط في الحساب وغلطات القلم

الغلط الذي يؤدي إلى منع انعقاد العقد (الغلط المانع) هناك حالات للغلط يترتب عليه فيها منع انعقاد العقد ، وهذا هو ما يسعى بـ " الغلط المانع وهو يتحقق في حالات أربع :

أ. غلط في ماهية العقد كما إذا سلم شخص شخصاً آخر شيئاً على أنه عارية ، فتسلمه الآخر على أنه هبة ب. غلط في ذاتية المحل كما لو باع شخص أحد منزلين يملكهما فقبل المشتري أحدهما معتقداً أنه يشتري المنزل الآخر

ت. غلط في وجود سبب الالتزام كما لو اتفق الورثة مع الموصي له على إعطابه مالا من أموال التركة تنفيذاً لوصية مورثهم ثم يتضح أن الموصي كان قد رجع في وصيته قبل وفاته ، أو أن الوصية باطلة

ث. غلط في محل الالتزام كما لو اتفق على بيع شيء معين بذاته ثم يتبين أنه كان قد هلك قبل الاتفاق

الغلط المنائع على النحو السابق، يعدم الإرادة ، ويؤدي إلى بطلان العقد بطلاناً مطلقاً

الغلط الذي يعيب الإرادة (نظرية الغلط في التقنين المدني المصري الحالي)

الغلط الذي يعيب الإرادة ويجعل العقد قابلاً للإبطال يجب أن يتوافر فيه شرطان

أن يتصل المتعاقد الآخر بهذا الغلط

أن يكون الغلط جوهرياً

الشرط الأول أن يكون الغلط جوهرياً

الغلط يكون جوهرياً إذا بلغ في نظر المتعاقد الذي وقع فيه حداً من الجسامه بحيث كان يمتنع عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ، ومعياره ذاتي أو شخصي

من ثم لا أهمية لمدى تأثير الغلط في الشخص العادي ، وهذا ما اخذ به مصر على أي شيء يقع الغلط ؟ الغلط الجوهري الذي يعيب الإرادة قد يكون في:

الباعث على التعاقد

قيمة الشيء

شخص المتعاقد

صفة جوهرية في الشيء

أولاً : الغلط في صفة جوهرية في الشيء (محل التصرف) : بأن وقع في صفة في الشيء ترقى في نظر

المتعاقدين إلى المستوى الذي يجعله هو الدافع إلى التعاقد

القضاء المصري أمثلة عديدة لبيان هذا النوع من الغلط منها طلب الإبطال في حالة شراء سيارة على أنها جديدة ولم تستعمل إلا على سبيل الفحص أو التجربة ، ثم اتضح أنها استعملت كثيراً ، وأنه سبق ردها من مشتر لآخر لهذا السبب

لما كان المعيار الذاتي يقتضي الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين وهي أمر نفسي يصعب التعرف عليه في

بعض الحالات ، فقد أضاف المشرع ان تكون جوهرية مثال من يشتري تحفة على أنها أثرية ، ثم يتبين أنها

حديثه الصنع

ثانياً : الغلط في شخص المتعاقد: مثل هذا الغلط إنما يقع في العقود التي تكون فيها شخصية المتعاقد محل

اعتبار عقود التبرع بوجه عام وبعض عقود المعاوضة

من أمثلة الغلط في ذات المتعاقد الغلط في شخص الموهوب له أو المزارع أو الشريك أو الوكيل

من أمثلة الغلط في صفة جوهرية في شخص المتعاقد إذا وهب شخص شخصاً مالا معتقداً أن هناك رابطة قرابة تربطه به ثم يتضح أن الأمر على غير ذلك

تقدير ما إذا كانت شخصية المتعاقد أو صفته كانت هي محل اعتبار أو كانت هي الدافعة إلى التعاقد مسألة

من مسائل الواقع لا القانون تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض

ثالثاً : الغلط في قيمة الشيء من أمثلة الغلط الجوهري في القيمة أن يبيع شخص سهماً بقيمته الفعلية ، وكان

يجهل أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة

تجدر الإشارة إلى أن هناك farkاً بين الغلط في القيمة والغبن

الغلط في الغبن لا يشترط أن يكون المغبون قد وقع في غلط بالنسبة إلى قيمة الشيء الذي يتعاقد عليه





رابعاً : الغلط في الباعث على التعاقد: المعيار الذاتي ينطبق على هذه الحالة ، فإذا استأجر شخص منزلاً في مدينة معينة معتقداً أنه نقل إليها ، ثم اتضح له بعد ذلك أنه لم ينقل كان واقعا في غلط في الباعث الغلط في الواقع والغلط في القانون لا يؤثر في صحة العقد فيجوز لمن وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع ، بأن يكون الغلط جوهرياً ودافعاً إلى التعاقد يقصد بالغلط في القانون تصور المتعاقد لوجود أو لعدم وجود قاعدة قانونية على خلاف الحقيقة مثال الغلط في القانون الذي يقع في القيمة أن يبيع وأرث حصته في التركة وهو يعتقد أنه يرث الثلث ، فإذا به يرث النصف

يجب عدم الخلط بين جواز طلب إبطال العقد الغلط في القانون وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون إذا أن من يتمسك بجهله بالقانون يريد استبعاد القاعدة القانونية

الشرط الثاني : أن يتصل المتعاقد الآخر بالغلط

أراد المشرع الوضعي بهذا الشرط أن يكفل استقرار التعامل ، فيقضي المتعاقد من أن يفاجأ بدعوى يرفعها الطرف الآخر يطلب فيها إبطال العقد الغلط لم يكن يعلم عنه شيئاً نجد أن فقه القانون قد انقسم في هذا الشأن إلى عدة آراء :

الرأي الأول : ذهب إلى أنه يكفي أن يكون الغلط فردياً ، يقع فيه أحد المتعاقدين فقط حتى يكون ذلك سبباً كافياً لطلب إبطال العقد

الرأي الثاني : ذهب إلى أن استقرار التعامل يستوجب أن يكون الغلط مشتركاً
الرأي الثالث : ذهب إلى إمكان الجمع بين الرأيين السابقين ويتلاني ما فيهما من عيوب بشرط في هذه الحالة أن يكون الطرف الآخر عالماً به وترك من وقع في غلط يقع فيه دون أن ينبهه إلى ذلك ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه وفقاً لظروف التعاقد ، وهذا هو الرأي الذي أخذ به المشرع المصري الحالي

- الحالة الأولى يكون المتعاقد الآخر الذي لم يقع في النقط سيئ النية
- الحالة الثانية يكون مقصراً

الجزاء في الحالتين هو طلب إبطال العقد

- حالة الغلط المشترك لا يجب عليه التعويض

- في حالة علم هذا الطرف بالغلط يكون سيئ النية ، فيجب عليه التعويض

إثبات الغلط يقع عبء إثبات الغلط على من يدعى وقوعه فيه وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن أياً كانت قيمة العقد المطلوب إبطاله

لا يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية لو أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ العقد فلا يجوز لمن وقع في الغلط أن يتمسك رغم ذلك بطلب إبطال العقد ، مراعاة لمقتضيات حسن النية

التدليس

التعريف بالتدليس استعمال طرق احتيالية توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد ، أي هو الأفعال التي يتم بها إيهام شخص بغير الحقيقة لحمله على التعاقد الغلط في التدليس يختلف عن الغلط العادي

الغلط	التدليس
من حيث نوع الغلط	
الغلط العادي من تلقاء نفسه	الغلط في التدليس يقوم لدى المتعاقد نتيجة للحيل التي لجأ إليها المدلس
من حيث بالإثبات	
أمر نفسي ليس من الميسور إثباته	يسهل إثبات الغلط إذا كان نتيجة للتدليس





من حيث الجزء

الإبطال فقط ، ولا محل للتعويض إلا إذا ثبت خطأ في جانب المتعاقد الذي علم بالغلط أو كان في استطاعته العلم به	سببا في الزام المدلس بالتعويض على أساس العمل غير المشروع
--	--

شروط التدليس

استعمال طرق احتيالية	أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد	اتصال التدليس بالمتعاقد الآخر
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------

الشرط الأول: استعمال طرق احتيالية هذا الشرط يحتوي على عنصرين :

عنصر معنوي	عنصر مادي
نية التضليل للوصول إلى غرض مشروع	الوسائل المادية التي تستعمل للتأثير في إرادة المتعاقد

- أولا الجانب (العنصر) المادي** الحيل المستعملة التي توهم المدلس عليه بغير الحقيقة ، ويجب أن تكون هذه الحيل كافية للتضليل بحسب حالة المتعاقد ، أي أن المعيار هنا معيار شخصي من أمثلة ذلك تقديم عقود إيجار مزورة لمن يريد شراء عقار لإيهامه أن دخل العقار كبير
- الأصل أن مجرد الكذب لا يكفي لتوافر العنصر المادي في التدليس مادام أن ذلك مألوف في التعامل ، كالتاجر الذي يروج البضاعته فينتحل لها أحسن الصفات
 - مجرد الكذب قد يعتبر كافيا إذا تعلق الأمر بواقعة لها أهميتها في التعاقد ، بحيث يمكن القول أن المتعاقد المدلس عليه ما كان ليقدم على التعاقد لولا البيانات الكاذبة التي أدلى بها المتعاقد الآخر مثاله من يعطي شخصا بيانات كاذبة عن كفايته وخدماته السابقة بقصد التحايل للحصول على عمل
 - الكتمان أو السكوت ، قد يعتبر من الطرق الاحتيالية إذا تعلق الأمر بواقعة هامة كان يجب التصريح بها ، ولم يكن في وسع المدلس عليه مثال ذلك: كتمان البائع على المشتري قرارا يقضي بنزع ملكية العقار المبيع للمنفعة العامة

ثانيا: العنصر المعنوي عبارة عن نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع فإذا انتفت نية التضليل فلا

تدليس مثال: كما في حالة التاجر الذي يمتدح بضاعته بقصد الترويج لها حتى ولو وصل إلى جد الكذب

الشرط الثاني: أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد ، وهذا

- الشرط ليس إلا تطبيقا للمبدأ العام في عيوب الرضى فالمعيار شخصي
- يميز بعض الفقهاء بين التدليس الدافع وبين التدليس غير الدافع ، أو العارض
- التدليس الذي لم يكن هو الدافع إلى التعاقد ، يؤدي إلى قبول التعاقد بشرط أبهظ ، أي يجعل العقد أثقل عبئا فقط ، وأنه كان سيبرم العقد على أي حال، حتى ولو لم يقع عليه تدليس ، وهذا النوع الأخير لا يعيب الإرادة ولا يجعل العقد قابلا للإبطال ، وإنما يقتصر الأمر فيه على التعويض
- جمهور الفقه المصري ينتقد هذه التفرقة - نحن نميل إلى الأخذ بهذا الرأي لاتساقه مع المنطق القانوني السليم ، ويكون المدلس عليه بالخيار بين أن يطلب إبطال العقد، أو يستبقيه مع طلب التعويض عما أصابه من ضرر بسبب التدليس

الشرط الثالث: اتصال التدليس بالمتعاقد الآخر التدليس يجب أن يكون قد اتصل بالعاقد الآخر ، وهو

- يكون كذلك إذا كانت الطرق الاحتيالية قد صدرت من المتعاقد، أو من غير المتعاقدين
- المدلس عليه أثبت أن المتعاقد معه كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بالتدليس ، فإذا لم يثبت العلم كان للمدلس عليه إلا أن يرجع على المدلس بالتعويض طبقا لأحكام المسؤولية التقصيرية
- يلاحظ أن التدليس الصادر من النائب عن أحد الطرفين لا يعتبر تدليسا صادرا من الغير ويظل العقد في هذه الحالة صحيحا ، ولا يكون للمتعاقد المدلس عليه إلا أن يرجع على السمسار بالتعويض المسؤولية التقصيرية



هل تغني نظرية الغلط عن نظرية التدليس في القانون الوضعي ؟

- وفقا للنظرية التقليدية في الغلط نجد أن نظرية الغلط لا تغني عن نظرية التدليس
- في ظل النظرية الحديثة التي يأخذ بها القانون المصري فإن الغلط يعني عن التدليس
- القانون المدني المصري الحالي اخذ بنظرية التدليس بجانب نظرية الغلط كعيب من عيوب الرضا

الإكراه

التعريف بالإكراه ضغط يقع على الشخص فيبعث في نفس رهبة أو خوفا يحمله على التعاقد

الذي يفسد الرضا ليس الإكراه في ذاته ولا الوسائل المادية التي تستعمل في الإكراه ، بل هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد، أو الخوف الذي نتج عن الإكراه

الإكراه الذي يعيب العقد هو الذي يفسد الرضا دون أن يعدمه

أما إذا وصل الإكراه إلى حد إعدام الإرادة ، كما لو أمسك المكرة بيد المكره وجعله يبصم بأصبعه على ورقة مثبتة لالزام ، ففي هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا لانعدام الرضا وليس تعيينه

الإكراه الذي يعيب الرضا ويجعل العقد قابلا للإبطال ، قد يكون

- جثمانيا هو الذي يقع على جسم المكره بالضرب والتعذيب
- معنويا هو الذي يكون بالتهديد بإيقاع الأذى المادي الذي يقع على الجسم أو المال أو الأذى النفسي الذي يمس العاطفة أو السمعة أو الشرف

أيا كان نوع الإكراه فإن أثره نفسي بحت فهو في ذاته عمل غير مشروع يستوجب التعويض ، وهو بالنظر إلى ما يولده من رهبة في نفس المكره عيب في الإرادة يجعل العقد قابلا للإبطال

شروط الإكراه

استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم	أن تبعث هذه الوسائل رهبة في نفس المتعاقد تحمله على التعاقد	أن يكون الإكراه صادرا من المتعاقد الآخر أو كان على علم به
--------------------------------------	--	---

الشرط الأول: استعمال وسائل للإكراه تعدد بخطر جسيم

هذا الشرط يعني أنه لا بد من استعمال وسائل للإكراه تقع على الجسم أو على النفس ، فتهدد المتعاقد المكره ، أو شخصا عزيزا عليه بخطر جسيم محقق بالنفس أو المال

يتوافر هذا الشرط إذا استعمل صاحب الحق المطالبة بحقه لابتزاز فائدة غير مشروعة من المدين

الإكراه الذي يهدد بخطر جسيم محقق بالنفس أو المال نوعان:

إكراه حسي	إكراه نفسي
الذي يقع فعلا على جسم المكرة بالضرب أو التعذيب	الذي يكون بالتهديد بإيقاع الأذى بالجسم أو النفس أو الشرف دون إيقاعه فعلا كتهديد شخص يخطف ولده ، أو حرق ماله ، أو تلوين سمعته بإثارة فضيحة له الخ

ليس هناك فرق بين الإكراه الحسي والإكراه النفسي ، فكلاهما يعيب الإرادة ويجعلان العقد قابلا للإبطال إذا توافرت باقي شرط طلبه

الحالات الثلاث التي يتوافر مع وجودها الشرط الأول للإكراه:

خطرا جسيما محققا بالنفس أو المال	استعمال صاحب الحق حقه الحصول على غرض غير مشروع	الشوكة والنفوذ الأدبي
----------------------------------	--	-----------------------

الحالة الأولى : يجب أن يكون هناك خطرا جسيما محققا بالنفس أو المال ليست العبرة في الإكراه

بالوسيلة المستعملة لكن العبرة بما تبعثه هذه الوسيلة من رهبة في النفس تجعل المتعاقد يعتقد أن خطرا جسيما يهدده في نفسه أو جسده أو شرفه أو ماله





حالة المكره الشخصية هي التي تحدد ما إذا كان الخطر جسيماً أم لا فالمعيار ذاتي مثال ذلك: أن يهدد شخص أحد القرويين السذج بالقيام بعمل من أعمال السحر والشعوذة يلحق الأذى به أو بأحد أفراد أسرته ، لا يكفي أن يكون الخطر جسيماً ، بل يجب أن يكون مطلقاً ، أي وشيك الوقوع ، فلو كان التهديد بخطر يتراخي وقوعه إلى أجل لا يكون من شأنه أن يوقع في النفس الرهبة التي تفسد الرضا

الخطر الجسيم الحال قد يهدد المتعاقد في جسمه كالتهديد بالقتل أو التعذيب ، وقد يهدده في ماله كالتهديد بإتلاف مزروعاته أو إحراق منزله ، وقد يهدده في شرفه واعتباره بين الناس كالتهديد بإفشاء شر يمس شرفه ليس من الضروري أن يهدد الخطر المتعاقد نفسه ، فقد يهدد شخصاً آخر عزيزاً عليه ، كابته أو زوجته

الحالة الثانية : استعمال صاحب الحق حقه الحصول على غرض غير مشروع (العنصر المحتوي في الإكراه)

الفرض الأول: إذا استعملت وسيلة غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع تحقق الإكراه كمن يهدد آخر بختف ولده أو بالتشهير به ، إذا لم يكتب له سنداً بمبلغ من المال

الفرض الثاني: إذا كانت الوسيلة مشروعة والغرض غير مشروع تحقق الإكراه أيضاً كما لو هدد الدائن مدينه بأن يشهر إفلاسه إذا لم يكتب له سنداً بمبلغ آخر أكبر من الحق الذي له

الفرض الثالث: إذا كانت الوسيلة مشروعة ، وأريد بها الوصول ، كما لو هدد الدائن مدينه بشهر إفلاسه إذا لم يقدم له رهناً يضمن له الوفاء بدينه ، فالإكراه في هذا المثل وأشباهه لا يعيب الرضا، ولا يكون التصرف قابلاً للإبطال ، لأن الرهبة المتولدة عن هذا التهديد هي رهبة بحق

الفرض الرابع: إذا كانت الوسيلة غير مشروعة ، واستخدمت للوصول إلى غرض مشروع ، كمن يهدد آخر بالقتل ، أو بإنشاء سر يصيبه في سمعته إذا لم يكتب له سنداً بمبلغ هو مدين له به فعلاً هنا تكون هذه الوسيلة غير المشروعة جري يعاقب عليها القانون التهديد لا يعد إكراهاً

الحالة الثالثة : الشوكة والنفوذ الأدبي الأصل أن الشوكة والنفوذ الأدبي الذي قد يكون الشخص على آخر لا

يتحقق معه الإكراه ، مثل النفوذ الذي يكون للأب على ابنه

إذا استخدم صاحب النفوذ نفوذه للحصول على غرض غير مشروع بأن أبرم معه عقداً بشروط باهظة ، ما كان ليقبلها أولاً للنفوذ الأدبي الذي للمتعاقد الآخر عليه ، فإن الإكراه هنا يعتبر متحققاً لأنه يتيب الإرادة ويجعل العقد قابلاً للإبطال

الشرط الثاني : الاكراه هو الدافع إلى التعاقد

ذكرنا أن الذي يعيب الإرادة ليست هي وسائل الإكراه المستعملة وإنما في الرهبة التي تحدثها هذه الوسائل ،

وتؤثر هذه الرهبة في نفس تأثراً يدفعه إلى التعاقد ، والمعيار هنا ذاتي ، فالتهديد لئلا يكون أشد رهبة غالباً في نفس المتعاقد من التهديد نهراً

معرفة ما إذا كانت الرهبة هي التي دفعت إلى التعاقد فعلاً هي من مسائل الواقع النقي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك إلا من حيث سلامة التسبيب

الشرط الثالث: أن يكون الإكراه صادراً من المتعاقد الآخر أو كان على علم به (اتصال المتعاقد الآخر بالإكراه)

الإكراه يحدث عادة من أحد طرفي العقد للآخر في هذه الحالة يفسد الإكراه الرضا ويجعل التصرف أو العقد قابلاً للإبطال

الإكراه قد يصدر من الغير ، كما لو قام شخص جاره بالحق الأذى به إذا لم يبيع منزله إلى آخر هنا لا يكون

الإكراه سبباً لإبطال العقد إلا إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه

إذا لم يثبت علم المتعاقد الآخر على هذا النحو ، فلا يكون العقد قابلاً للإبطال

لا يكون أمام المتعاقد المكره إلا أن يرجع بالتعويض على من وقع منه الإكراه على أساس الفعل الضار



الإكراه في حالة الضرورة أن ظروفًا تهيأت مصادفة لأحد المتعاقدين فولدت رهبة يستغلها للضغط على إرادة الطرف الآخر وحمله على التعاقد مثال ذلك: طفل يشرف على الغرق ، فيتقدم شخص لإنقاذه ويحصل من والده في مقابل ذلك في مثل هذه الحالات يتحقق الإكراه ، لأن المتعاقد الآخر الذي استغل هذه الظروف كان يعلم بها وقصد استغلالها للحصول على فائدة غير مشروعة

على العكس إذا كان المتعاقد الآخر حسن النية ولم يقصد أن يستغل المتعاقد المهدد بخطر تهيأت ظروفه مصادفة ، لا يكون للمتعاقد المكروه حق ابطال العقد مثال ذلك: أن يتفق جراح شهير مع مريض على إجراء عملية خطيرة وتقاضي نظير ذلك على مبلغ كبير ، ولكنه يتناسب مع خطورة العملية

الاستغلال (الغبن)

تعريف الاستغلال هو انتهاز شخص حالة ضعف شخص آخر لكي يحصل منه على مزايا لا تتعادل مع ما يعطيه في مقابلها

تعريف الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه الشخص وما يأخذه

يستبين مما سبق أن الغبن هو المظهر العادي للاستغلال ، ومن ثم فإن الغبن يتميز عن الاستغلال بأمرين أ. الغبن لا يتصور إلا في عقود المعاوضة غير الاحتمالية ، أما عقود المعاوضة الاحتمالية كعقد التأمين ، وعقود التبرع ، فلا يتصور فيها الغبن بخلاف الاستغلال الذي قد يقع في العقود الاحتمالية ، بل وفي

عقود التبرع ، ومن ثم كان الاستغلال أوسع مدى من الغبن

ب. الغبن يقاس بمعيار مادي ، إذ ينظر فيه إلى ما بين الآدات المتقابلة من تفاوت في القيمة المادية ، أي القيمة بحسب سعر السوق ، والعبرة في تقدير الغبن بوقت تمام العقد ، فينظر إلى التعادل في هذا الوقت ، ولا عبرة بتغير القيمة بعد ذلك، **عكس الاستغلال الذي يكون المعيار فيه شخصيا لا ذاتيا**

شروط الاستغلال

أن يكون هناك اختلال فادح بين الآدات المتقابلة في العقد

أن يكون هناك استغلال لطيش بين أهوى جامع في المتعاقد المغبون

أن يكون الاستغلال هو الذي دفع إلى التعاقد

الشرط الأول: أن يكون هناك اختلال فادح بين الآدات المتقابلة في العقد يجب أن يكون الاختلال في

التعادل بين الالتزامات المتقابلة للمتعاقدين فادحاً والعبرة في تقدير قيمة الشيء بقيمته الشخصية بالنسبة للمتعاقد ، لا بقيمته المادية في الأسواق ، فقد تكون قيمة الشيء في السوق ألفا ، ومع ذلك يشتريه المتعاقد بألفين ، لأنها تساوى ذلك في نظره الاعتبارات شخصية لديه وغنى عن البيان أن العبرة في تقدير قيمة الشيء بوقت التعاقد ، ومن الأسعار ثم لا عبرة بما يؤثر فيها أو يطرأ عليها بعد ذلك من ارتفاع أو انخفاض

الشرط الثاني: أن يكون هناك استغلال لطيش بين أهوى جامع في المتعاقد المغبون هذا الشرط هو ما يعبر عنه بـ "العنصر النفسي" لوجود الاستغلال في حالتين :

الطيش البين

الهوى الجامح

الطيش البين هو الخفة الواضحة التي تؤدي إلى التسرع وسوء التقدير ، وقبول التعاقد دون ترو أو تدبر في النتائج المترتبة على العقد وذلك كالشاب الوارث الذي يرغب في الحصول على نقود بأية وسيلة لسد حاجته إلى البذخ والتبذير ، فيأخذ في بيع أمواله بثمن بخس أو الاقتراض بشروط باهظة

الهوى الجامح هو الرغبة الشديدة تقوم في نفس الشخص ، فيتعلق بشخص آخر أو بأمر معين يريد الحصول عليه تعلقا يفقده سلامة الحكم على ما يتصل بموضوع تعلقه مثال ذلك: الرجل الطاعن في السن حين يتزوج امرأة شابة تستغل ولعه بها لكي يبرم لصالحها وأولادها عقودا يؤثروهم بها على زوجته الأولى وأولاده منها

الشرط الثالث: أن يكون الاستغلال هو الذي دفع إلى التعاقد يجب أن يكون الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى إبرام التصرف ، أي يجب أن يكون المتعاقد مع المغبون قد أزداد استغلال ضعف من به طيش بين أو هوى جامع



إثبات الاستغلال المتعاقد المغبون هو الذي يقع عليه عبء إثبات الاستغلال بشروطه السابق ذكرها ، ويجوز له الإثبات بكافة الطرق جزاء الاستغلال

انقاص الالتزامات	ابطال العقد
أ. دعوى إبطال العقد: الدعوى التي يرفعها المغبون طالبا إبطال العقد الذي أبرمه نتيجة لاستغلال المتعاقد الآخر فيه طبشا بينا أو هوى جامحا بيد أن القاضي لا يلتزم بأن يجيب المغبون إلى طلبه أبطال العقد ، ولكن يجوز له أن يكتفى بانقاص الالتزامات الباهظة الذي وقع فيها المغبون ب. دعوى الأنقاص: يستطيع المتعاقد المغبون رفع دعوى الأنقاص من البداية ، في هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يحكم بالإبطال ، لأنه لا يجوز له أن يحكم بأكثر مما يطلبه الخصم ، ويقضى القاضي في هذه الدعوى بأنقاص التزامات المتعاقد المغبون إلى الحد الذي يزول معه الغبن الفاحش بحسب تقديره الملايسات وظروف الدعوى يجب أن ترفع الدعوى خلال سنة من وقت إبرام العقد المشوب بعيد الاستقلال وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، وهذه المدة ، مدة سقوط لا مدة تقادم ، فلا تقبل الوقف ولا الانقطاع .	

المحل L'oliget

محل الالتزام هو الشيء أو الأمر الذي يلتزم المدين القيام به

- المدين يلتزم بإعطاء شيء كاللزام بنقل ملكية منزل
- المدين يلتزم بعمل كاللزام المقاول ببناء منزل
- المدين يلتزم بالامتناع عن عمل كاللزام بعدم المنافسة عدم فتح محل مماثل في نفس المنطقة

شروط المحل

أن يكون موجودا أو ممكن الوجود	أن يكون معينا أو قابلا للتعين	أن يكون مشروعا قابلا للتعامل
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

المحل موجود أو ممكن الوجود

معنى وجود المحل	إمكان وجود المحل
-----------------	------------------

أولا : معنى وجود المحل

إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء فيجب أن يكون الشيء موجودا وقت نشوء الالتزام ، أو أن يكون محتمل الوجود بعد ذلك وفقا لقصد المتعاقدين

إذا قصد المتعاقدان أن يقع الالتزام على شيء موجود فعلا وقت التعاقد ، ثم تبين أنه غير موجود فإن الالتزام لا يقوم حتى ولو أمكن وجوده في المستقبل يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، مثل قيام شخص ببيع سيارة موجودة عنده ، ثم يتبين أن السيارة سرقت أو هلكت قبل إبرام العقد

أما إذا كان الشيء موجودا وقت إبرام العقد ، ثم هلك بعد ذلك فإن الالتزام يكون قد نشأ صحيحا ، إلا أن العقد يتفسخ من تلقاء نفساء لعدم استطاعة أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه إن التزام بمستحيل التعامل على شيء سيوجد في المستقبل يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلي بشرط أن يكون هذا الشيء ممكن الوجود في المستقبل من أمثلة ذلك بيع شخص لآخر منزلا لم يبدأ بناؤه بعد، على أن تنتقل ملكية المنزل للمشتري عند تمام البناء

استثناءات من قاعدة جواز التعامل على شيء سيوجه في المستقبل - التعامل في التركة المستقبلية التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه فاذا وقع هذا التعامل كان باطلا بطلانا مطلقا



يراد بالتركة المستقبلية مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من ديون وقت موته ، والتعامل المحظور هو الذي يرد على التركة في مجموعها ، أو على جزء منها ، أو على مال معين
وتحريم التصرف في التركة المستقبلية عام ، لا فرق فيه بين تصرف صادر من الوارث وتصرف صادر من المورث

خلاصة القول : أن كل أنواع التعامل في التركة المستقبلية غير جائز قانوناً ، فلا يجوز للوارث أن يبيع ميراثه المستقبل ، أو يهبه ، أو يقايض به ، أو يقدمه تصديناً في شركة أو يصالح عليه

ثانياً : إمكان وجود المحل

إذا كان محل الالتزام عملاً أو امتناعاً عن عمل **وجب أن يكون ممكناً والإمكان هنا يقابل شرط الوجود السابق** بيانه

تأسيساً على ما تقدم فإن محل الالتزام إذا كان غير ممكن ، بأن كان مستحيلاً فإن الأثرام لا يقوم ، ويكون العقد باطلاً إذ لا التزام بمستحيل

المقصود بالاستحالة هنا الاستحالة المطلقة هي التي تقوم بالنسبة لجميع الناس ، وهذه الاستحالة المطلقة تمنع قيام الالتزام ويترتب عليها بطلان العقد بطلاناً مطلقاً يشترط أن تكون هذه الاستحالة موجودة وقت العقد

• الاستحالة اللاحقة لانعقاد العقد فهي لا تمنع من قيام الالتزام وانعقاد العقد ، إلا أنها تؤدي إلى انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه ، متى كانت الاستحالة راجعة لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه بقوة القانون .
إذا كان للمدين يد في هذه الاستحالة بأن ثبت تقصيره فإنه يكون مسئولاً ويلتزم بتعويض الدائن عما أصابه من ضرر

يستوى في الاستحالة المطلقة أن تكون

• استحالة طبيعية هي الاستحالة التي ترجع إلى طبيعة المحل ، كما لو التزم شخص بأن يبعث الروحاني ميت ، أو التزم شخص بعدم القيام بعمل قد قام به فعلاً .
• استحالة قانونية هي الاستحالة التي ترجع إلى حكم القانون ، كما لو تعهد محام بالطعن بالاستئناف في حكم قضائي ، ثم اتضح أن ميعاد الاستئناف قد فات
الاستحالة النسبية التي يكون محل الالتزام فيها مستحيلاً بالنسبة لبعض الأشخاص دون البعض الآخر مثل :
أن يلتزم شخص يعمل فني رسم لوحة مثلاً لا يستطيع القيام به ، ولكن يستطيع القيام به غيره ، وهذه الاستحالة لا تمنع من قيام الالتزام ، وبالتالي انعقد العقد فإن الدائن يستطيع التنفيذ العيني على نفقة المدين ، أو يطلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان له محل
تطبيقاً لهذه التفرقة بين نوعي الاستحالة نجد أن بيع ملك الغير الاستحالة فيه استحالة نسبية

(المحل معين أو قابل للتعين)

كيفية تعيين المحل

أ. إذا كان محل الالتزام عملاً وجب أن يكون العمل الواجب القيام به أو الامتناع عنه معيناً أو قابلاً للتعين ، فإذا تعهد مقاول ببناء منزل ، وجب أن يتحدد هذا المنزل بتحديد طوابقه وعدد حجراته وغير ذلك لكنه يكون قابلاً للتعين ، وقابليته للتعين نرجع إلى الظروف التي تستخلص منها نية طرفي الالتزام ، فإذا التزم المقاول ببناء مستشفى أو مدرسة ، فإن ظروف التعاقد هي التي يستخلص منها العناصر اللازمة لتعيين البناء المطلوب



- ب. إذا كان محل الالتزام إعطاء شيء فإن الشيء الذي يرد عليه يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعين.
- إذا ورد الالتزام على شيء معين بالذات ، وجب بيان ذاته بوصف وصفا الشيء ، إذ يجب أن يعين الشيء تعييناً يميزه عن غيره بأن ينافي للجهالة ، وتختلف طريقة التعيين باختلاف الشيء ، فالمنزل يعين بموقعه ومساحته وعدد طوابقه ، وأوصافه الأساسية التي تميزه عن غيره
 - إذا كان الشيء غير معين بالذات ، بأن كان من المثليات وجب أن يعين بذكر جنسه ونوعه ومقداره ، كأن يذكر مثلاً أن المبيع عشرين قنطاراً من القطن الأشموني وقد يكتفى المتعاقدان بذكر الجنس والنوع دون ذكر المقدار ، وهنا يجب أن يتضمن العقد ما يستطيع به تحديد مقدار محل الالتزام لا يشترط لتحقيق شرط التعيين أن تعين في العقد درجة الجودة أو حتى أن يتضمن العقد أسس تعيينها ، إذ يتولى القانون تحديدها بإلزام المدين أن يسلم شيئاً من صنف متوسط
 - ت. إذا كان محل الالتزام قانوناً فإنها تعين بذكر نوعها ومقدارها كألف جنيه مثلاً ، وفي هذه الحالة يلتزم المدين بالوفاء بالقدر المتفق عليه وقت الوفاء ، ولا يتأثر هذا القدر بارتفاع أو انخفاض قيمة النقود
- المحل قابل للتعامل فيه (شرط المشروعية)**

يجب أن يكون محل الالتزام مشروعاً (قابلاً للتعامل فيه) يعني أن الالتزام لا ينشأ إلا إذا كان مشروعاً ، أي غير مخالف للنظام العام والآداب

فالمحل إذا كان غير مشروع بأن كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً

- الالتزام بعمل أو امتناع إذا كان العمل الذي التزم به المدين غير مشروع ، كارتكاب جريمة في حق آخر ، فلا ينشأ الالتزام ويكون العقد باطلاً
- الالتزام بإعطاء شيء يقال عادة أنه يشترط في الشيء أن يكون داخلاً في دائرة التعامل لأن المحل قد يكون مشروعاً ولا يدخل في دائرة التعامل بالأموال العامة ، والأموال الموقوفة فعدم القابلية للتعامل فكرة نسبية
- أ. الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها هي الأشياء التي لا يمكن أن يستأثر أحد بحيازتها ، كالهواء ، وأشعة الشمس ، وماء البحر ، ولكن إذا استأثر أحد بكمية من هذا الشيء ، فإنها تصبح محلاً للتعامل ، كالهواء المضغوط
- ب. الأشياء الخارجة عن التعامل لأن التعامل فيه يخرجها عن الغرض الذي خصص له ، كما في الأموال العامة ، فهذه لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ، أو تملكها بالتقادم
- ت. الأشياء الخارجة عن التعامل لعدم المشروعية نتيجة نص في القانون يحرم هذا التعامل ، أو لأن التعامل فيه يتنافى مع النظام العام أو الآداب ، كالمخدرات ، فهذه لا يجوز التعامل فيها إلا في حالات معينة كاستعمالها لأغراض طبية

السبب

التعريف بالسبب الغرض المباشر الذي يقصد إليه الملتزم من وراء التزامه ، يقتصر على الالتزام العقدي

النظرية الحديثة

النظرية التقليدية

النظرية الحديثة في السبب (نظرية القضاء)

السبب في النظرية الحديثة في الباعث الدافع إلى التعاقد جاءت قاصرة حين اقتضت على الاعتداد بسبب الالتزام دون سبب العقد ، كان يكون الباعث على الهبة إقامة علاقة جنسية غير مشروعة ، فنية التبرع وهي سبب الالتزام ليس فيها ما يعتبر غير مشروع ، أما الباعث وهو سبب العقد فهو غير مشروع وهكذا





خلاصة النظرية الحديثة في السبب أنه يجب الاعتداد بالبائع الدافع إلى التعاقد ، ونحن من جانبنا نميل إلى ضرورة الاعتداد بسبب الالتزام صب ظروف كل حالة ، ولا يشترط اعتداد بسبب العقد ، والأخذ بأيهما يصب في السبب إلا شرطا واحدا هو أن يكون مشروعا

نظرية السبب في القانون المصري "إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا" ويسرى جانب كبير من الفقه المصري أن المراد بالسبب هنا هو سبب العقد لا سبب الالتزام ، وأنه يراد بسبب العقد الباعث الدافع إلى التعاقد بنطاء الوارد في النظرية الحديثة

بيد أننا نرى أن الرأي الأولي بالقبول هو ما ذهب إليه غالب الفقه المصري بأن المقصود بالسبب في القانون المصري هو السبب القصدي الذي تأخذ به النظرية التقليدية سبب الالتزام والسبب الباعث الدافع إلى التعاقد ، فلكل من السيين وظيفته

وتضح أن السبب في القانون المصري يشترط فيه شرطان:

أن يكون مشروعا

أن يكون موجودا

- أ. أن يكون السبب موجودا
- ب. أن يكون السبب مشروعا ويتعلق هذا الشرط بسبب الالتزام وسبب العقد ، والباعث غير المشروع الذي يخالاب النظام العام أو الآداب لا يؤدي إلى بطلان العقد إلا إلى كان الطرف الآخر - الذي لم يقم لديه هذا الباعث غير المشروع - على علم به حتى لا يفاجأ ببطلان العقد بسبب لم يكن يعلمه وقت إبرام العقد ، إثبات السبب يفرق بين حالتين ، حالة عدم ذكر السبب في العقد وحالة ذكر السبب :
- أ. حالة ما إذا لم يتضمن العقد ذكر السبب يفترض أن لهذا الالتزام سببا مشروعا
- ب. حالة ذكر السبب في العقد وهو الغالب في الحياة العملية ، وفي هذا الغرض يقيم النص قرينة الصالح الدائن مقتضاها ، أن السبب المذكور في العقد السند هو السبب الحقيقي
- التصرف المسبب والتصرف المجرد الأصل في أي تصرف أن يكون له سبب وإلا كان باطلا فلا يكون التصرف مجردا من السبب إلا على سبيل الاستثناء
- التصرف المسبب هو التصرف الذي لابد من توافر السبب فيه ، فإذا لم يكن للالتزام أو للعقد سبب مشروع ، فإن الالتزام أو العقد لا يقوم ويقع التصرف باطلا
- التصرف المجرد هو التصرف الذي يتجرد عن سببه ويكون صحيحا وينتج أثره رغم عدم وجود السبب ، والقانون المصري وكل القوانين اللاتينية توجب في التصرف أن يكون مسببا
- القانون المدني المصري لم يأخذ بالتصرف المجرد إلا في حالتين هما:
- الأولى: الالتزام المناب قبل المناب لديه ، بأن يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المناب باطلا ، أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفع ، ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المناب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره
- الثانية: الالتزام الكفيل نحو الدائن ، فهذا التزام مجرد ، فلا يجوز للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بالدفع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة المدين ويأتي القانون التجاري الماله من طبيعة خاصة في مقدمة القوانين المصرية التي تأخذ بقواعد التصرف المجرد ، تلمس ذلك في الكمبيالات ، والسندات الأثنية ، والسندات حاملها ... الخ

جزء الإخلال بقواعد تكون العقد (نظرية البطلان)

التعريف بطلان العقد هو الجزء القانوني على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها فإذا تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من الشرائط الواجب توافرها في كل ركن فإن الجزء الذي يترتب على ذلك هو البطلان





البطلان بهذا المعنى يتميز عن:

أ. **عدم النفاذ أو عدم السريان الذي يكون العقد فيه منتجا لآثاره فيما بين المتعاقدين ، ولكنه لا يسرى في حق الغير** مثاله العقد الذي يبرمه المريض مرض الموت ، فهو عقد صحيح فيما بين المتعاقدين ، ولكنه لا يسرى في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة

ب. **يتميز البطلان عن الفسخ**

- **البطلان** يرجع إلى خلل في أركان العقد ، أي عيب صاحب نشوء العقد
- **الفسخ** يفترض فيه نشؤه صحيحا مستوفيا لكل أركانه وشروط صحته ، ثم لا ينفذ أحد المتعاقين التزامه ، فيكون المتعاقد الآخر أن يتخلل من التزامه بطلب الفسخ ، ومن ثم فالفسخ لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين

أنواع البطلان

- إذا تخلف شرط من شروط الانعقاد كان العقد باطلا بطلانا مطلقا
- إذا وجدت شروط العقد وتخلف شرط من شروط الصحة ، كان العقد باطلا بطلانا نسبيا أو قابلا للإبطال

البطلان النسبي	البطلان مطلق	الانعدام
----------------	--------------	----------

- **يكون العقد منعدما** إذا لم يوجد ركن من أركانه وهي الرضا والمحل والسبب والشكل في العقود الشكلية .
- **يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا** إذا وجدت هذه الأركان ولكن أختل شرط من شروطها كان المحل غير معين أو غير قابل للتعيين أو غير مشروع ، أو كان السبب غير مشروع
- **يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا** إذا وجدت أركان العقد وتوافرت شروط هذه الأركان ولكن التراضي كان معيبا بأن كان صادرا من شخص ناقص الأهلية أو شاب عيب من عيوب الإرادة وهي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال
- غير أن الفقه الحديث قد هجر هذا التقسيم الثلاثي ، وقصر البطلان على البطلان المطلق والبطلان النسبي

أحكام العقد الباطل بطلانا مطلقا وآثاره	أحكام العقد القابل للإبطال وآثاره
--	-----------------------------------

أحكام العقد الباطل وآثاره

أحكام البطلان المطلق

حالات البطلان المطلق (أسبابه) يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا في الحالات الآتية :

- إذا أبرمه شخص فاقد الأهلية كالصبي غير المميز ، أو إذا أبرم العقد ناقص الأهلية ، ولكنه كان عديم الأهلية بالنسبة إلى التصرف الصادر منه كالصبي المميز إذا صدر منه التبرع
 - إذا انعدمت الإرادة كما في حالة المجنون والمكره الذي انعدمت إرادته ولم يكن له خيار بين القبول وعدمه
 - إذا كان المحل معدوماً أو مستحيلا أو كان غير معين أو غير مشروع
 - إذا كان سبب العقد غير مشروع أو لم تتحقق شروطه الجوهرية كما لو انتفى سبب الالتزام مثلا الشكل
 - إذا اشترط القانون شكلا معيناً لانعقاد التصرف ولم يتوافر هذا الشكل
 - إذا ورد في القانون نص خاص على البطلان كما في حالة اشتراط المدة لانعقاد الوعد بالتعاقد
- خصائص البطلان المطلق (تقرير البطلان)** تخلص خصائص البطلان المطلق فيما يلي :
- يقع البطلان المطلق من تلقاء نفسه دون حاجة إلى صدور حكم به** فمن له مصلحة في التمسك بالبطلان ليس بحاجة لاستصدار حكم من القضاء بالبطلان، بل له أن يتصرف باعتباره العقد غير موجود.
 - يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسأ بالبطلان ، كما أن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها**





يعتبر صاحب مصلحة في البطلان

- كل من المتعاقدين
- الخلف العام لهما أو ورثتهما
- الموصى لهما بحصة شائعة في التركة
- الخلف الخاص والدائنون لكل منهما

ت. يجوز لكل من المتعاقدين ، والخلف العام أو الخلف الخاص التمسك بالبطلان في أي حالة تكون عليها الدعوى ، ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض ، كما أن للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها، ودون طلب من الخصوم في أي حالة تكون عليها الدعوى

ث. العقد الباطل لا تلحقه الإجازة أى لا يعتبر العقد الباطل صحيحا ولو رضى به كل من المتعاقدين

ج. تسقط دعوى الإبطال بمضى خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد

آثار العقد الباطل بطلانا مطلقا

تمهيد: العقد الباطل عقد منعدم لا وجود له ولكنه عمل مادي أو واقعة مادية وهو بهذا الوصف قد ينتج أثرا قانونيا

الآثار العرضية للعقد الباطل

الآثار الأصلية للعقد الباطل

الآثار الأصلية للعقد الباطل

يرتب العقد الباطل آثاره الأصلية يرتب القانون في بعض الحالات على العقد الباطل آثاره الأصلية كلها أو بعضها باعتباره واقعة مادية ، وفي هذا خروج صريح على القواعد العامة يبرره حماية القانون للوضع الظاهر من هذه الأمثلة

- **الشركة الواقعية** هي الشركة التجارية التي لم تستوف الإجراءات القانونية ، فهذه الشركة تنتج آثارها في المدة السابقة على طلب البطلان
- **العقد الصوري** الذي هو عقد لا وجود له فيما بين المتعاقدين، ومن ذلك فهو يعتبر قائما بالنسبة للخير حسن النية

الآثار العرضية للعقد الباطل

العقد الباطل ينتج آثارا عرضية باعتباره واقعة مادية قد ينتج العقد الباطل سواء أكان ذلك من وقت انعقاده أو كان عقدا قابلا للإبطال ثم تقرر إبطاله آثارا عرضية باعتباره واقعة مادية ، لا باعتباره تصرفا قانونيا مثال ذلك: الزواج غير الصحيح ، فهو في الشريعة الإسلامية لا ينتج أثارة الأصلية كحل التمتع ووجوب النفقة والتوارث بين الزوجين ، ولكنه ينتج آثارا عرضية كوجوب العدة ، ووجوب المهر بعد الدخول وثبوت النسب احتياطا ، وسقوط الحد

أهم الآثار العرضية للعقد الباطل، أثران يستخلصان من نظريتين معروفتين

النظرية انتقاص العقد (مضمون النظرية)

نظرية تحول العقد (مضمون النظرية)

أولا: نظرية تحول العقد (مضمون النظرية) نظرية تحول العقد نظرية ألمانية تتلخص النظرية ، في أنه إذا اشتمل التصرف الباطل على عناصر تصرف آخر فيتحول التصرف الباطل إلى التصرف الذي توافرت عناصره وهو التصرف الصحيح ، من الأمثلة على ذلك عقد قسمة نهائية بين شركاء أحدهم قاصر ، فيكون العقد قابلا للإبطال ، فإذا ما حكم بإبطاله تحول إلى قسمة مهايأه إذا كان الشريك القاصر أهلا للقيام بأعمال الإدارة ، وثبت أن النية المحتملة للمتقاسمين كانت تتصرف إلى ذلك





شروط إعمال نظرية تحول العقد

١. أن يكون العقد الأصلي باطلا ، أو قابلا للإبطال ، وقضي بطلانه فإذا كان التصرف العقد صحيحا فإنه لا يتحول إلى تصرف آخر ، ويجب أن يكون التصرف أو العقد الأصلي بأطلا بأكمله ، فلو كان باطلا في شق منه ، وكان العقد يقبل الإنقسام ، فإنه لا يتحول

٢. أن يتضمن التصرف الباطل جميع عناصر التصرف الآخر الذي يتحول إليه دون حاجة إلى إضافة عنصر جديد ، فمثلا إذا كان محل العقد شيئا معيناً بالذات كمَنْزل ، ثم تبين أن هذا المنزل كان قد هلك قبل إبراء العقد المحل غير موجود فيكون العقد باطلا فلا يجوز أن يتحول هذا البيع إلى بيع آخر يرد على منزل آخر

٣. أن تتصرف الإرادة المحتملة للمتعاقدين إلى التصرف الآخر وليس معنى هذا أن المتعاقدين أرادوا التصرف الآخر إرادة حقيقية ، بل معناه أنهما كانا يريدانه لو أنهما علما بأن التصرف الأصلي باطل

ثانياً : النظرية انتقاص العقد (مضمون النظرية) يجب الإعمال نظرية انتقاص العقد أن يكون العقد باطلا أو قابلا للإبطال في شق منه فقبل والشق الآخر صحيح مثال العقد الباطل في شق منه إتفاق على البقاء في الشيوع لمدة تزيد على خمس سنوات ففي هذه يصح عقد البقاء في الشيوع لمدة خمس سنوات ، ويكون باطلا فيما زاد على ذلك

شروط إعمال نظرية انتقاد العقد يشترط لإعمال نظرية " انتقاص العقد " توافر الشروط الآتية :

- أن يكون العقد باطلا في جزء منه فقط ، فإذا ثبت أن العقد كله باطل فلا ينتقص العقد
 - أن يكون العقد قابلا للإنقسام ، وإلا فإن العقد يبطل بأكمله ، ولا ينتقص ، بل يتحول إلى عقد آخر
 - الاي تبين أن المتعاقدين أو أحدهما ما كان ليرضى بالصفقة إذا العقد كله يبطل أي أن المعيار هذا شخصي تمت مع إنقاص العقد ، وإلا فإن ينظر فيه إلى قصد المتعاقدين
- بيد أن المشرع الوضعي يلجأ في بعض الحالات إلى إنقاص العقد بنصوص أمره لاعتبارات اقتصادية واجتماعية
- مثال ذلك: بطلان الشروط المخالفة لأحكام قانون العمل ، أو الشروط التصفية في عقد الإذعان فلا يمتد البطلان إلى العقد بأكمله ، فيقتصر البطلان على الشروط المخالفة للقانون الأمر

أحكام العقد القابل للإبطال

تمهيد: العقد يكون قابلا للإبطال إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية ، أو شاب رضاه غيب كغلط ، أو تدليس أو إكراه ، أو استغلال

أحكام العقد القابل للإبطال (البطلان النسبي)

حالات العقد القابل للإبطال (البطلان النسبي) يكون العقد قابلا للإبطال في الحالات الآتية :

- إذا صدر التصرف من شخص ناقص الأهلية ، كالصبي المميز إذا عقد تصرفا دائرا بين النفع والضرر ، كالبيع ، والشركة ، والإيجار
 - إذا صدر التصرف من شخص شاب إرادته عيب من عيوب الإرادة ، كالغلط أو التدليس أو الإكراه
 - إذا ورد في القانون نص خاص يجعل التصرف قابلا للإبطال كما هو الشأن في نص القانون على جعل بيع ملك الغير قابل للإبطال فيما بين المتعاقدين ، وغير نافذ في حق المالك الحقيقي
- خصائص العقد القابل للإبطال** نخلص خصائص العقد القابل للإبطال فيما يلي :

- لا يجوز أن يطلب بطلانه إلا من تقرر البطلان المصلحته ، فهو وحده الذي يستطيع أن يتمسك بإبطال العقد ، فإذا كان سبب القابلية للإبطال من نقص الأهلية ، فهو وحده الذي يجوز له أو وليه أو وصيه أن يتمسك بالإطالي بعد بلوغه سن الرشد خاليا من عوارض الأهلية ولا يستطيع أن يطلب الإبطال لا الدائن ولا الخلف الخاص بمقتضى حق مباشر لهما
- العقد القابل للإبطال ينتج جميع آثاره كالعقد الصحيح تماما حتى يحكم ببطلانه





ت. لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، كما هو بالنسبة البطلان المطلق ، لكن يجب أن يتمسك به من له الحق فيه على نحو ما سبق بيانه

ث. يزول هذا البطلان بالإجازة الصريحة أو الضمنية لمن له الحق منها ، كما أنه يزول بالتقادم

ج. إذا قضى بإبطال العقد ترتب على ذلك أن يعود الحال إلى ما كان عليه قبل العقد ، فيرد كل متعاقد ما أخذه على أساس دفع غير المستحق وإذا كان الرد مستحيلا في بعض الأحوال نتيجة لطبيعة الأداء ذاته ، كما في العقود الزمنية كمتد العمل وعقد الإيجار يستبدل بالرد العيني تعويض نقدي يعادله ، يستثنى ،

• ناقص الأهلية ، فلا يلتزم بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد

• منع الرد الطرف الملوث ، المصادرة وهو ما يعبر عنه الفقهاء بـ البطلان لعدم المشروعية

ح. لا بد لتقرير إبطال العقد من اتفاق المتعاقدين أو صدور حكم قضائي بذلك ، وإلا وجب على من له

الحق في الإبطال رفع دعوى أمام المحكمة وحصوله على حكم بذلك ، ويكون الحكم هنا منشئ للبطلان لا كاشف له ، عدا حالة إبطال العقد النقص أهلية أحد المتعاقدين ، فإن المتعاقد الآخر لا يسترد من ناقص الأهلية إلا ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد



د. أ. إبراهيم سعيد

